

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9378/2539	พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย ดำรงค์ สุขสำราญ	โจทก์
	นาย เพื่อนหรือเพื่อน ทัดแก้ว	จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 288

ป.วิ.อ. มาตรา 131, มาตรา 134, มาตรา 135, มาตรา 195 วรรคสอง

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาการสอบสวนคดีอาญาเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะดำเนินการตามที่เห็นสมควรภายในขอบเขต บทบัญญัติแห่งกฎหมายในการสอบสวนคดีนี้ไม่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนได้กระทำ ผิดกฎหมายหรือผิดหน้าทีอย่างใดทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก็มีได้ บัญญัติห้ามมิให้บุคคลอื่นหรือพยานปากอื่นเข้าฟังการสอบสวนดังนั้น การที่พนักงาน สอบสวนปากคำพยานโจทก์ทั้งห้าปากพร้อมกันและพันตำรวจโทอ.พยานโจทก์ปาก หนึ่งตรวจดูบันทึกคำให้การพยานโจทก์ชั้นสอบสวนทุกปาก พร้อมทั้งนั่งฟังการ สอบสวนด้วยจึงหาทำให้การสอบสวนเสียไปไม่ โทษฐานฆ่าผู้อื่นตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา288กำหนดโทษไว้เป็น3ประการคือโทษประหารชีวิตจำคุก ตลอดชีวิตและจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปีโดยให้ศาลเลือกพิจารณาลงโทษตามความ เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีในคดีนี้เป็นการพยายามกระทำความผิดต้องระวาง โทษสองในสามส่วนของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดฐานฆ่าผู้อื่นที่ กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้นซึ่งศาลชั้นต้นได้พิจารณาเลือกกำหนดโทษที่จะลงแก่จำเลย คือโทษตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปีฉะนั้นโทษสูงสุดของอัตราโทษสองในสามส่วนของโทษ

ที่กฎหมายกำหนดไว้20ปีดังกล่าวที่สามารถจะลงโทษในข้อหาฐานพยายามได้ในกรณี
นี้คือ13ปี4เดือนการที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลยข้อหาฐานพยายามฆ่า15ปีและ
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจึงเป็นการลงโทษเกินสองในสามส่วนของโทษตามที่
กฎหมายกำหนดไว้สมควรแก้ไขโทษเสียให้เป็นการถูกต้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 80

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายดำรงค์ สุขสำราญผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็น
โจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
288 ประกอบมาตรา 80 จำคุก 15 ปี ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามตามมาตรา 78 คงจำ
คุก 10 ปี

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในชั้นนี้โดยคู่ความมิได้โต้เถียงกันว่า เมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2535 เวลาประมาณ22 นาฬิกา จำเลยได้ใช้อาวุธมีดปลาย

แหลมตัวมียาว 7 นิ้วกว้าง 2 นิ้ว แทนนายดำรงค์ สุขสำราญโจทก์ร่วมได้รับบาดเจ็บ
ปรากฏตามผลการชันสูตรบาดแผลเอกสารหมาย จ.5 ท้ายคำฟ้อง คดีมีปัญหาที่จะต้อง
วินิจฉัยตามกฎหมายของจำเลยประการแรกว่า การสอบสวนคดีนี้ของพนักงาน
สอบสวนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยจำเลยอ้างว่าพนักงานสอบสวนสอบปากคำ
พยานโจทก์ทั้งปากพร้อมกัน และพันตำรวจโทอนันต์พยานโจทก์ปากหนึ่งตรวจดู
บันทึกคำให้การพยานโจทก์ชั้นสอบสวนทุกปาก พร้อมทั้งนั่งฟังการสอบสวนด้วย
เห็นว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การสอบสวนคดีอาญาเป็นอำนาจ
หน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะดำเนินการตามที่เห็นสมควรภายในขอบเขต
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ในการสอบสวนคดีนี้ไม่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนได้
กระทำผิดกฎหมาย หรือผิดหน้าใดอย่างใด ทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาก็มิได้บัญญัติห้ามมิให้บุคคลอื่นหรือพยานปากอื่นเข้าฟังการสอบสวนจึงหาทำให้
การสอบสวนเสียไปไม่และวินิจฉัยต่อไปว่า โทษฐานฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 288 กำหนดโทษไว้เป็น 3 ประการ คือ ประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต
และจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปีโดยให้ศาลเลือกพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม
แก่พฤติการณ์แห่งคดี สำหรับข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นการพยายามกระทำความผิด
ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดฐานฆ่าผู้
อื่นที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งศาลชั้นต้นได้พิจารณาเลือกกำหนดโทษที่จะลงแก่
จำเลยคือโทษตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี ฉะนั้นโทษสูงสุดของอัตราโทษสองในสามส่วน
ของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้ 20 ปี ดังกล่าวที่สามารถจะลงโทษในข้อหาฐาน
พยายามได้ในกรณีนี้คือ 13 ปี 4 เดือนการที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลยข้อหาฐาน
พยายามฆ่า 15 ปี และศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน จึงเป็นการลงโทษเกินสองใน
สามส่วนของโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เห็นเป็นการสมควรแก้ไขโทษเสียให้
เป็นการถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลย 12 ปี ลดโทษให้จำเลยตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม เป็นจำคุก 8 ปี นอกจากนี้ที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(กอบเกียรติ รัตนพานิช-สมมาตร พรหมานุกูล-ชลอ บุญยเนตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>